

Dirección de Asesoría Urbana

PLL


ORD.ALC. N°:

14/15

ANT: Dictámenes CGR. N°s 18.862; 12.516; 12.084, de 2017; N°s 91.838; 55.973, de 2016; 31.863; 72.095; 59.932 de 2015, entre otros.

MAT: Envía de acuerdo al artículo 2.1.12 de la O.G.U.C para opinión técnica de esa Secretaría el proyecto de adecuación del Plan Regulador Comunal vigente al marco normativo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; su Ordenanza General; la Ley N° 20.791, de 2014 y la Ley N° 20.958, de 2016, que establece un sistema de aportes al espacio público, todo ello, sin ajustes sustantivos de la normativa urbanística vigente.

LAS CONDES,

- 8 ENE 2020



DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.

A: SR. MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE.

SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Como es de público conocimiento la Contraloría General de la República en distintos dictámenes de 2016, 2017 y 2018, objetó materias diversas contenidas en el plan regulador de la comuna de Las Condes (PRC), relativas a modo ejemplar, a la zonificación del plan por calles, a materias contenidas en las tablas de normas urbanísticas como la subdivisión predial mínima aplicable sólo a procesos de división del suelo y no a tamaños prediales mínimos para densificar un predio, a la zonificación ausente en el plano de los predios existentes residuales de densificación, la inaplicabilidad de la disposición que cautelaba la densificación de los pasajes, la imposibilidad de aplicar restricción o limitación al usos del suelo de servicios en zonas residenciales y otras que han impactado de manera significativa el desarrollo urbanístico comunal por inaplicabilidad de dichas disposiciones, con un gran perjuicio para nuestra comunidad que aprobó el ordenamiento urbanístico vigente.

En línea con lo anterior y con el objeto de establecer el marco en que se desarrolla esta modificación valoramos en el plan regulador vigente, su origen, como un instrumento de planificación acordado y validado con la Comunidad mediante consulta pública, instrumento que ha permitido una regulación adecuada del crecimiento comunal en un marco consensuado por varios años, incorporando además la participación de los proyectos privados en la provisión de la infraestructura necesaria para dar factibilidad al propio proceso de densificación, materia que hoy se encuentra contenida en la Ley N°20.958 de Aportes al Espacio Público, de 2016.

Por lo anterior, este Municipio tiene como objetivo en la presente modificación N°11 al plan regulador comunal, recuperar las disposiciones cuestionadas haciéndolas compatibles con el actual marco normativo, pero al mismo tiempo dando continuidad así a las políticas de ordenamiento territorial como la única forma de conseguir el objetivo de un crecimiento urbano ordenado en el largo plazo, que incorpore al proceso de

planificación los beneficios de la densificación en rangos admisibles, pero con las mitigaciones de sus efectos negativos sobre áreas próximas.

La Comuna de Las Condes, escogió en 1993 y así fue refrendado por nuestros vecinos en consulta mediante encuesta, la opción de destinar un 30% del territorio comunal a la densificación en altura con uso de equipamiento y proteger el 70% restante en la modalidad de barrios residenciales de baja densidad. Esta relación se mantiene en este nuevo proyecto que no persigue ni cambios a la zonificación, la densidad o la normativa urbanística de las áreas de edificación y zonas de uso del suelo hoy vigentes en el Plan.

Este proceso de modificación al Plan Regulador de Las Condes se inició según consta en Decreto Alcaldicio Secc 1ª N° 6559, de fecha 06 de septiembre de 2017, encargándose una asesoría externa con participación municipal y que ya finalizada, propone en lo principal una nueva estructura del articulado de la ordenanza del PRC, manteniendo los objetivos urbanísticos del Plan regulador vigente, sin modificar sustantivamente las actuales condiciones de edificación y de urbanización.

El objetivo principal es la reestructuración de sus incentivos y condiciones vigentes, contenidos en su artículo 38°, que se modifica, conforme a lo establecido en el artículo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 5º de la Ley N° 21.078/2018 "Sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano". Asimismo, se complementa la modificación con la definición de subzonas, las cuales manteniendo la descripción vigente de estos sectores son denominados e identificados en los respectivos planos para efectos de su mejor comprensión y aplicación. A ello se incorpora la actualización de los cuadros de usos de suelo contenidos en el artículo 40 y también la actualización de la vialidad comunal contenida en el artículo 45 del mismo cuerpo legal.

Así podemos formular los siguientes objetivos de la presente propuesta de modificación:

1. Objetivo General

Actualizar y compatibilizar la estructura del Plan Regulador de Las Condes vigente a la normativa actual.

2. Objetivos específicos

1. Mantener y reorganizar las condiciones e incentivos de normas urbanísticas existentes en el PRC para su aplicación conforme al Art. 5 de la Ley N° 21.078/2018. y 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en virtud del cual, en la actualidad, los planes reguladores comunales pueden otorgar incentivos de normas urbanísticas del modo que establece.
2. Ajustar y replantear las demás disposiciones, del artículo 38° dejándolas en concordancia con el resto del instrumento.
3. Denominar subzonas, para mantener disposiciones específicas aplicables a sectores determinados de la comuna, ajustándose de esta manera a lo establecido en el artículo 2.1.10 de la O.G.U.C.
4. Actualizar, modificar o derogar aquellos artículos que no se ajustan al marco regulatorio vigente, principalmente por ser disposiciones amparadas en otros cuerpos legales y reglamentarios.
5. Graficar en plano las zonas de conservación histórica descritas en la Ordenanza del Plan y establecerles normas de edificación.

6. Simplificar y actualizar el actual artículo 40 de la Ordenanza del Plan sobre usos de suelo permitidos por zonas, eliminando o replanteando disposiciones según corresponda.

7. Ajustar Plano de Edificación y Plano de usos de suelo, de acuerdo con las modificaciones introducidas, principalmente graficando las subzonas descritas en la Ordenanza del Plan.

En concordancia con lo hasta aquí expresado, esta modificación no considera cambios a las normas urbanísticas vigentes de densidad, altura, coeficiente de constructibilidad, coeficiente de ocupación de suelo entre otras, no contempla nuevas declaratorias de utilidad pública (Vialidad y Parques) y no modifica exigencia de estacionamientos, entre otros aspectos; razón por la cual no requiere Evaluación Ambiental Estratégica, ya que no constituye una modificación sustantiva del instrumento de planificación territorial.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 2.1.12 de la OGUC y con el objeto de uniformar criterios respecto de los parámetros técnicos y medioambientales que se deberán contemplar en la presente modificación al PRC de Las Condes, solicitamos a usted su asesoría técnica previa al despacho oficial del proyecto del Plan Regulador Comunal para su pronunciamiento, ofreciéndole si así lo considera y dentro del trabajo de revisión que llevara adelante esa Secretaría, la posibilidad de establecer reuniones de trabajo con el equipo municipal con el objeto de poder dar celeridad a la revisión e intercambiar opiniones sobre los aspectos técnicos que contempla esta propuesta de modificación al plan regulador.



Joaquín Lavín
JOAQUÍN LAVÍN INFANTE
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Se adjunta carpeta con documentos.

Distribución:

- Secretaría Municipal.
- Dirección Jurídica.
- Dirección de Obras Municipales.
- Dirección de Asesoría Urbana.
- Of. de Partes.